



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. סקוזה יוסי
 2. צור סקוזה עדי
- באמצעות ב"כ עו"ד אבוקרט ברוך

-נגד-

הנתבעים:

1. דידי צחי
 2. דידי אורטל
- באמצעות ב"כ עו"ד אלגרבל סמדר

פסק דין

עיקר המחלוקת בהליך שלפניי בטענה להסגת גבול מצד הנתבעים; מעבר לכך יעסוק פסק הדין בטענות הדדיות של הצדדים בקשר עם פרוז'קטור ומצלמות שהותקנו בבית המשותף.

הצדדים, יריעת המחלוקת וההסכמה הדיונית

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף בן 10 דירות, הידוע כגוש 11015 חלקה 106, שכתובתו רחוב הבעל שם טוב 54 קריית אתא (להלן – **הבית המשותף**).
2. התובעים בעלים של דירה המוכרת כתת חלקה 1, ורשומות לה הצמדות שונות; לענייננו רלבנטית הצמדה י"ז (סגול) ששטחה 16.20 מ"ר (להלן – **הצמדה י"ז**), והצמדה י"ג (סגול) ששטחה 10.56 מ"ר (להלן – **הצמדה י"ג**). הצמדות אלו סמוכות זו לזו, ומשמשות יחד חניה של התובעים (תיקראנה להלן – **חניית התובעים**).
3. הנתבעים בעלים של דירה הרשומה תת חלקה 3 וגם לה הצמדות שונות; הרלבנטית לענייננו היא הצמדה כ"ח המתוארת בתשריט "קרקע" (כתום) בשטח 6 מ"ר (להלן – **הצמדת הנתבעים**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. עוד רלבנטית לענייננו, הצמדה משותפת של תתי חלקות 1-5, המסומנת "י" בתשריט (ירוק בהיר); שטחה של הצמדה "י" הוא 1.60 מ"ר ותיאורה "ארון למוני חברת חשמל" (להלן – **ההצמדה המשותפת**).
5. לפי כתב התביעה, בחודש יוני 2023 הנתבעים השתלטו על חלק מחניית התובעים ועל חלק מההצמדה המשותפת, וסיפחו חלקים אלו להצמדת הנתבעים; על שטחים אלו הניחו הנתבעים דשא סינטטי, ובכך יצרו מראה של משטח אחיד. בהמשך הניחו עציצים והתקינו עמודי מתכת כהכנה לגדר.
6. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי התובעים הם שפלשו להצמדתם. לטענת הנתבעים הנחת הדשא והעציצים נועדו לטפח את שטח הצמדת הנתבעים; פעולות אלו נעשו זמן רב לפני שהתובעים רכשו את דירתם.
7. בדיון קדם משפט שהתקיים ביום 15.10.2024, הסכימו הצדדים למקד את הבירור בעניינים שלהלן: האם הנתבעים פלשו לחניית התובעים ולהצמדה המשותפת, והאם יש להורות על סילוק פרוז'קטור ומצלמות שהותקנו על ידי הצדדים בבית המשותף. הוסכם שהכרעה תינתן על פי החומר בתיק ועל סמך רשמי, מביקור במקום שייערך בנוכחות הצדדים (ראו: פרוטוקול דיון מיום 15.10.24 שו' 23-29).
8. ביקור בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם התקיים בתאריך 16.12.24.
9. במהלך כתיבת פסק הדין מצאתי שיש צורך בהבהרות הצדדים בקשר עם מצלמות התובעים; החלטה בעניין זה ניתנה ביום 29.01.25. תגובות הצדדים הוגשו לתיק והן תפרטנה בהמשך.

דיון והכרעה

התביעה לסילוק יד הנוכחה

10. כאמור, ביקרתי בבית המשותף ביום 16.12.2024 וצילמתי תמונות וסרטונים באמצעות מצלמת הטלפון הנייד שברשותי. התוצרים נשמרו על המחשב בלשכתי.



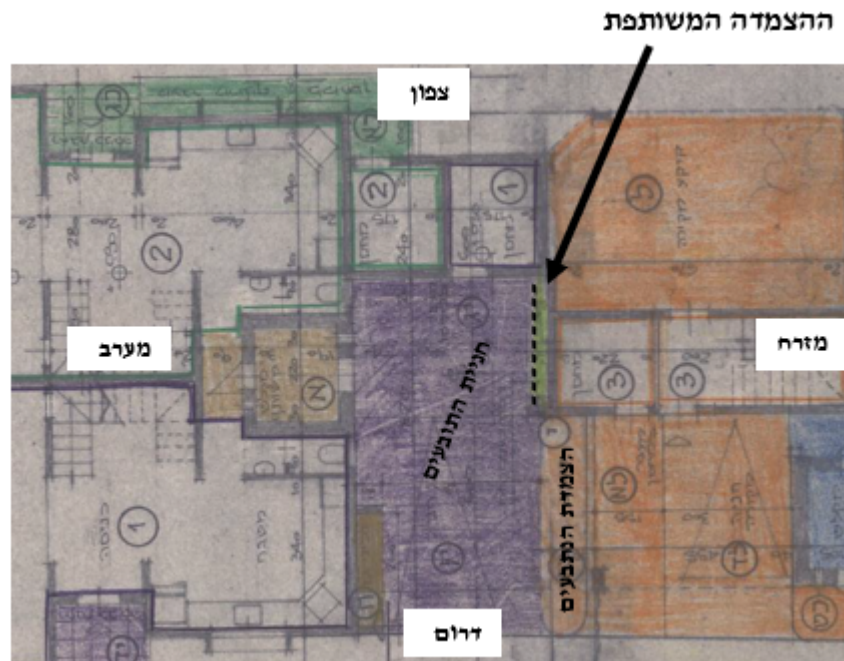
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. ייאמר כבר עתה - בהתאם להתרשמותי מהביקור במקום ומעיון בחומר שבתיק, שוכנעתי כי הנתבעים סיפחו לשטחם חלק מחניית התובעים וכן את שטח ההצמדה המשותפת.

12. למען נוחות הדיון, יובא צילום החלק הרלבנטי מתשריט הבית המשותף, ועליו סימנים שהוספו על ידי לצורך פסק הדין (הסימונים אינם מבוססים על מידות מדויקות):



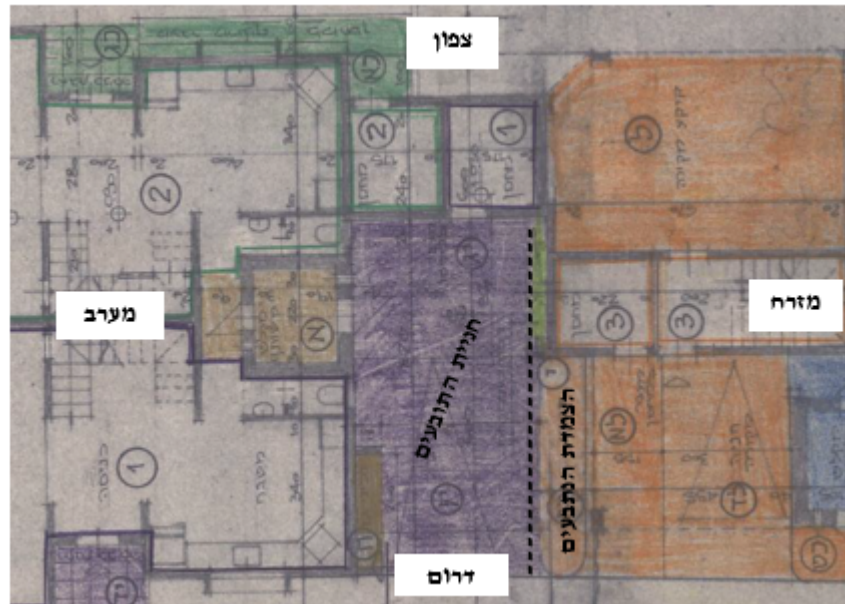
13. מעיון בתשריט ניתן לראות כי צורתה הכללית של חניית התובעים היא מלבן שנקטם בשתי פינותיו: בפינה הצפונית-מזרחית לטובת ההצמדה המשותפת; ובפינה הדרומית-מערבית לטובת הצמדה "ח" (שאינה רלבנטית לענייננו). בתשריט רואים שההצמדה המשותפת גובלת בצדה המזרחי עם קיר הבית המשותף שסמוך לדירת הנתבעים; בצדה המערבי גובלת ההצמדה המשותפת עם הצמדה י"ג המשמשת כאמור חלק מ"חניית התובעים". ההצמדה המשותפת ורצועה צרה לאורכה של הצמדה י"ז, סופחו להצמדת הנתבעים. הקו המקווקו שסימנתי בתשריט להלן, משקף את הגבול המערבי של השטח שנמצא היום בחזקת הנתבעים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



14. להלן תמונות שצילמתי בביקורי בבית המשותף, עליהם סימונים שהוספו על ידי:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בתמונה הימנית - רואים את חניית התובעים (במבט לכיוון צפון), ומימינה השטח שמוחזק כיום בידי הנתבעים (מכוסה דשא סינטטי), הכולל כאמור את ההצמדה המשותפת וחלק מחניית התובעים. קיר הבית המשותף סומן על ידי בקו מקווקו (להלן – קיר הבית המשותף), עליו ארון החשמל. בתמונה השמאלית – מודגם ארון החשמל בצילום חזיתי (במבט לכיוון מזרח). ארון החשמל בנוי על גבי קיר הבית המשותף, בחלל הרום של ההצמדה המשותפת. שטח ההצמדה המשותפת "שמתחת" לארון החשמל מכוסה דשא (ומסופח למעשה להצמדת הנתבעים, עם רצועה נוספת מחניית התובעים).

16. המסקנה שאליה הגעתי, לפלישת הנתבעים להצמדה המשותפת ולחניית התובעים, עולה בקנה אחד עם חוות דעת מומחה התובעים שמונחת בתיק, המצביעה על פלישה של הנתבעים להצמדה י"ז, בעומק של 41 ס"מ ולאורך 2.84 מ'; וכן על סיפוח מלוא שטח ההצמדה המשותפת. לא הוגשה חוות דעת מומחה מטעם הנתבעים. חוות דעת המודד מטעם התובעים לא נסתרה.

17. יש לקבוע אפוא כי טענת התובעים לפלישה של הנתבעים הוכחה, והתביעה בעניין זה מתקבלת.

התביעה בעניין הפרוץ קטור והמצלמות

18. לבירור המחלוקת בפרק זה יש לשאול האם התקנת פרוץ קטור ומצלמות ברכוש המשותף היא בגדר שימוש סביר ורגיל בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, אם כן - התקנתם של אלו אינה טעונה הסכמה של בעלי הדירות. אם לא - יש צורך בהסכמת בעלי הדירות. רף ההסכמות תלוי בסוג הפעולה שמבוקש לבצע ברכוש המשותף [ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); [המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה \(4\) 277\]](#).

המצלמות

19. כפי שכתבתי בפסק הדין בתיק (המפקח על המקרקעין נצרת) 101/20 קורן נ' אמיגה (נבו 19.04.23), ככלל, התקנת מצלמות בשטחים המשותפים ועל קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, אינה שימוש סביר ורגיל; ובעל דירה אינו רשאי להתקין מצלמות המתעדות את הרכוש המשותף ללא הסכמת האספה הכללית. במסגרת האספה יש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לערך איזון בין רצונו של המבקש את התקנת המצלמה לבין זכויותיהם של יתר בעלי הדירות. זאת במובחן ממצלמות שמבקש בעל דירה להתקין על גבי רכושו הפרטי לצורך תיעוד שטחי דירתו הפרטית או שטחים ציבוריים שמחוץ לשטחי הבית המשותף. על המבקש את התקנת המצלמה להוכיח, שמיקום המצלמה וזווית הצילום אינם מתעדים את בעלי הדירות האחרים או את באי ביתם, וכן להוכיח שזכותו בהתקנת המצלמות, גוברת על זכותו של אחר, העלולה להיפגע בשל התקנת המצלמות.

מצלמות התובעים

20. לאחר ביקורי בבית המשותף מצאתי שיש צורך בהבהרות ביחס למצלמות התובעים. בהחלטה מיום 29.01.25 הוריתי לצדדים לפרט ביחס לכול מצלמה בנפרד; היכן היא מותקנת, לאן היא מכוונת ומה היא מתעדת (שטח פרטי? שטח משותף? שטח ציבורי מחוץ לחלקה?). בהחלטה התבקשו הצדדים לתמוך טיעוניהם בתמונות.

21. תגובת הנתבעים הוגשה לתיק ביום 09.02.25 והיא כוללת התייחסות לארבע מצלמות של התובעים. לתגובה צורפו ארבע תמונות המתעדות את המצלמות עצמן.

22. תגובת התובעים הוגשה ביום 11.02.25. לתגובה צורפו תמונות המתעדות את מיקומן של שש מצלמות (אחת מהן לפי הנטען, דמה); וכן תמונות של השטחים המתועדים לכאורה על ידי המצלמות.

23. לטענת התובעים אף לא אחת מהמצלמות מצלמת את שטחם הפרטי של הנתבעים אלא רק את שטחם הפרטי של התובעים וחלק מצומצם מהשטח המשותף. נטען שהמצלמות הותקנו בעקבות נזקים לרכושם של התובעים וגניבות משטחם (פירוט בסעיף 5 להודעה). כן נטען שהמצלמות נכנסות לפעולה רק בעת קרבה לאזור חיישן, והן אינן מצלמות ברצף. הסרטונים נשמרים למשך 72 שעות, ולאחר מכן נמחקים.

24. לאחר שבחנתי את תגובות הצדדים, את התמונות שצורפו ובהתאם לרשמי מהביקור בבית המשותף, מצאתי להורות כך:

א. אני מתירה להותיר במקומה את מצלמה מס' 1 (בעמוד 3 לתגובת התובעים). המצלמה פונה לכיוון חניית התובעים, ולא שוכנעתי שהיא מתעדת את גינת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/357/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים או את חלונותיהם באופן שיש בו לגרום פגיעה לפרטיותם (ראו גם: עמוד 2 לפרוטוקול מיום 15.10.24 שורה 13).

ב. אני מתירה להותיר את מצלמה מס' 2 (בעמוד 5 לתגובת התובעים). המצלמה מופנית לכיוון גינת התובעים, וממילא הנתבעים לא טענו נגד מצלמה זו.

ג. אני מורה על הסרת מצלמה מס' 3 (בעמוד 6 לתגובת התובעים). המצלמה מתעדת חלק מהשטח המשותף (ולא רק את שטח דירת אסייג כנטען).

ד. אני מורה על הסרת מצלמה מס' 4 (בעמוד 8 לתגובת התובעים). המצלמה מתעדת חלק מהשטח המשותף.

ה. אני מורה על הסרת מצלמה מס' 5 המכוונת לשטח המשותף (בעמוד 9 לתגובת התובעים), הגם שנטען שמדובר במצלמת דמה.

ו. אני מורה על הסרת מצלמה מס' 6 המתעדת חלק מהרכוש המשותף (בעמוד 10 לתגובת התובעים).

מצלמות הנתבעים

25. מביקורי במקום ומתמונה שהוגשה בתאריך 15.10.24 (סומנה ת/2) עולה כי שתי המצלמות של הנתבעים פונות לכיוון חניית התובעים, ולפיכך אני מורה על סילוקן.

הפרוז'קטור

26. בנסיבות המקרה דנן מצאתי לקבוע שיש לראות בהתקנת הפרוז'קטור על ידי הנתבעים שימוש סביר ורגיל. טענת התובעים לפגיעה הנגרמת להם בשל מיקומו של הפרוז'קטור, אינה נתמכת בחומר שמונח לפניי, ולכן מצאתי לדחותה.

סיכום

27. מהטעמים שהובאו לעיל בהרחבה אני מורה כדלקמן:

א. בתוך 30 יום יסלקו הנתבעים ידם משטח ההצמדה המשותפת ומשטח הצמדה י"ז, לרבות הדשא הסינטטי, המצע שמתחתיו, וכל אביזר או חפץ שפולש להצמדה המשותפת ולהצמדה י"ז.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/357/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. התביעה לסילוק הפרוז'קטור נדחית.
- ג. התביעה לסילוק מצלמות הנתבעים מתקבלת (המצלמות שמודגמות בתמונה שסומנה ת/2 בדיון מיום 15.10.24). הנתבעים יסלקו את המצלמות בתוך 30 יום.
- ד. התביעה לסילוק מצלמות התובעים מתקבלת חלקית. בתוך 60 יום יסלקו התובעים את המצלמות המודגמות בתמונות שבעמודים 6, 8, 9 ו-10 לתגובתם מיום 11.02.25. ככל שימציאו התובעים לנתבעים אישור בכתב של רוב בעלי הדירות להותרת מצלמות אלו, לא ייכנס הצו לתוקף.
28. לאחר שנתתי דעתי בין היתר לתוצאת פסק הדין, להתנהלות הצדדים, להסכמה הדיונית ולנושאי המחלוקת, אני מורה שכול צד יישא בהוצאותיו.
- מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק (יש להמציא לצדדים גם את מוצגים ת/1 - ת/3, נ/1).
- ניתן היום, י"ז באדר תשפ"ה, 17 במרץ 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלוס
מפקחת על רישום מקרקעין